

0000488-75.2020.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Dano

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... definitiva posterior pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 1500036-42.2020 - fls. 283), assim, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, 07 meses de detenção e 11 dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 meses. Tendo em vista que o réu é multirreincidente pelo crime de lesão corporal no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0000488-75.2020.8.26.0576 - 2020/000019

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Dano

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2370870/2019 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 9237119 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 14386/19/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2370870 - 02º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 14386/19/429 - 02º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2370870 - 02º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 14386/19/429 - 02º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

MATEUS NUNES

Artigo da Denúncia:

Art. 306 "caput" e Art. 309 "caput" ambos do(a) LEI 9.503/1997 e Art. 129 § 12 e

Art. 329 "caput" e Art. 330 todos c/c Art. 69 "caput" todos do(a) CP

Aos 21 de julho de 2022, às 15:30h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Heitor dos Santos. Presente o acusado MATEUS NUNES, acompanhado de Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcele Alves Amaral. Presentes ainda as testemunhas Alex Rircardo Bertini e Leandro Junior Sebastião. A seguir foram colhidos os depoimentos das testemunhas e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra às

partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. MATEUS NUNES, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao: (1) art. 306 da Lei nº. 9.503/97; (2) art. 309 da Lei nº. 9.503/97; (3) art. 129, § 12, do Código Penal; (4) art. 329, "caput", do Código Penal; e (5) art. 330 do Código Penal, aplicando-se o concurso material entre todos os crimes (art. 69, CP) porque no dia 27 de dezembro de 2019, por volta de 4h20, no município e comarca de São José do Rio Preto, SP, o acusado praticou crimes de embriaguez ao volante, desobediência, falta de habilitação legal, resistência e de lesão corporal dolosa majorada. Conforme consta na denúncia, Mateus conduzia a motocicleta Yamaha Fazer YS250, cor preta, placa DXM-6429, São José do Rio Preto, SP, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e drogas, segundo admitiu formalmente, tanto que o policial militar Alex Ricardo Bertini constatou que Mateus apresentava sinais característicos de embriaguez, tais como fala pastosa, olhos avermelhados e forte odor etílico. Mateus transportava na garupa José Roberto Silva Severino e, na Rua Presidente Roosevelt, desobedeceu a ordem de parada dada pelos policiais militares Alex Ricardo Bertini e Leandro Júnior Sebastião, oportunidade em que empreendeu fuga, gerando perigo de dano quando conduziu sua motocicleta pela contramão de direção e em alta velocidade, sendo detidos na Rua Vitor Brito Bastos, próximo ao nº. 2146. Os policiais suspeitaram que o veículo pudesse ser furtado, pois Mateus não portava documentos pessoais, nem da motocicleta e havia fugido, decidindo apreendê-la, mas José Roberto foi até uma praça nas imediações e voltou acompanhado de Lucas Santos Brito e outros indivíduos não identificados. Mateus não aceitou a remoção da motocicleta ao pátio e resistiu à execução do ato legal, mediante violência, quando desferiu um golpe com capacete contra o braço do policial militar Leandro, ferindo levemente o agente de segurança pública, integrante de órgão elencado no art. 144, inciso V, da Constituição Federal, e os dois entraram em luta corporal. Leandro, no mesmo dia dos fatos, submeteu-se a exame de corpo de delito, demonstrando seu interesse em autorizar a persecução criminal. Mateus, José Roberto e Lucas fugiram a pé do local. Com o apoio de reforço, policiais militares saíram ao encalço de todos e posteriormente José Roberto e Lucas cometeram crime de dano qualificado. Mateus, entretanto, não foi preso em flagrante porque teve êxito na fuga. José Roberto Silva Severino e Lucas Santos Brito foram julgados no processo nº 1501873-69.2019.8.26.0559, sendo determinado o desmembramento dos autos em relação ao réu Mateus Nunes (fls. 156/157). A denúncia teve por base o Inquérito Policial, sendo recebidas às fls. 256.0 réu Mateus Nunes foi citado às fls. 266, apresentando resposta à acusação às fls. 292, a qual foi apreciada às fls. 293/294. A folha de antecedentes foi juntada (fls. 271/280 e 281/288). Nesta audiência foram ouvidos as testemunhas, a vítima e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos delitos imputados ao réu. Com relação à lesão corporal alegou ser caso de bis in idem, pois o crime de resistência exige a violência. É o relatório. DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente. Em razão dos princípios da especialidade e consunção, entendendo ser apenas o caso de aplicação do artigo 306 do CTB e da agravante prevista no artigo 298, inciso III, não sendo hipótese de concurso material entre os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB. Ademais, a situação de risco produzida é uma só se o autor do crime de embriaguez ao volante também não é habilitado para dirigir veículo. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), pelos boletins de ocorrência (fls. 21/24 e 163/165), pelas fotografias (fls. 27/30), pelos laudos de lesão corporal (fls. 206/207 e 211/212), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a vítima Leandro Júnior Sebastião, policial militar, disse que realizava patrulhamento com seu colega cabo Bertini, e apresentaram as pessoas de Jose Roberto Silva Severino e Lucas Santos Brito, os quais foram detidos na madrugada da data dos fatos, pela rua Floriano Peixoto, 58, bairro Boa Vista. Diz que em patrulhamento pela rua Presidente Roosevelt, próximo a rua Raul de Carvalho, avistaram uma motocicleta Yamaha/Fazer 250, cor preta, placa DXM-6429/São José do Rio Preto, ocupada por dois indivíduos, que ao perceberem a

aproximação da viatura, tentaram empreender fuga do local, vindo a serem abordados pela rua Vitor Brito Bastos, próximo ao numeral 2146. Na motocicleta estavam Mateus Nunes como condutor e José Roberto como garupa, sendo ambos revistados e nada de ilícito localizado. Realizada pesquisa do veículo, nada constou de ilícito, sendo que até aquele momento acreditavam que poderia ser produto de furto ou outro ilícito. Tentado contato com o proprietário constante do cadastro, não foi possível, possuindo o Copom a informação de comunicação de venda. Indagados sobre documentos e habilitação, ninguém portava documentos e em pesquisa foi verificado que Mateus e José Roberto não eram habilitados para condução de veículo, sendo então iniciado o procedimento de recolha administrativo e solicitado a presença do guincho para sua recolha. Neste momento, José Roberto (garupa) caminhou até uma praça próxima e retornou com outras pessoas, dentre elas Lucas, oportunidade em que Mateus, não aceitando os procedimentos policiais de recolha da moto, utilizou do capacete e desferiu um golpe contra o policial soldado Leandro Junior, acertando em seu braço direito, que tentou conter Mateus, oportunidade em que foram ao solo e o policial Leandro sofreu escoriações no braço direito e mão esquerda, e então Mateus se aproveitou da situação e fugiu do local, juntamente com José Roberto e Lucas. À vista da situação, foi solicitado o apoio de outra viatura para localizar os indivíduos, que ao passar próximo da linha férrea, acabou sendo atingida por pedras arremessadas por Lucas e José Roberto, sendo danificada na coluna esquerda próximo ao para-brisa. Ambos integrantes das viaturas iniciaram buscas, acabando por localizar Lucas e José Roberto pela Rua Floriano Peixoto, onde continuaram a arremessar pedras contra os policiais, sendo contidos com o uso de força física moderada e necessária para suas imobilizações, sendo-lhes dada voz de prisão em flagrante delito e conduzidos com o uso de algemas, tendo antes o policial Leandro passado por atendimento médico na UPA Tangará, trazendo-o a ficha de atendimento, não havendo necessidade de assim fazer com Lucas e José Roberto, por não terem se ferido. Após apresentada a ocorrência a autoridade policial, foi solicitada a presença da viatura I 17 303, que já se encontrava novamente em patrulhamento pelos policiais: soldado Barbosa e soldado Zafete, os quais compareceram e se encarregaram de passarem o veículo por vistoria no IC local, recebendo a requisição (fls. 07/08). Em juízo, a vítima Leandro Júnior Sebastião, policial militar, disse que disse que ao tentar abordar o condutor da moto, eles empreenderam fuga e desobedeceram a ordem de parada, mas foram abordados. O condutor Matheus não tinha CNH. A moto não era dele. Ao falar que a moto iria para o pátio, ele alterou-se ainda mais, apresentou-se resistência, golpeou depoente que machucou o braço. O outro indivíduo fugiu, assim como Matheus. Conseguiram abordar os réus. O réu estava muito alterado, mas não se recorda se estava embriagado. Na fase policial, o depoimento da testemunha comum Alex Ricardo Bertini (fls. 05/06), policial militar, foi no mesmo sentido do depoimento de Leandro Júnior Sebastião. Ademais, no dia 23/09/2021, Alex acrescentou que durante a fuga, Matheus conduziu a motocicleta pela contramão de direção e em alta velocidade, gerando perigo de dano. Matheus tinha evidentes sinais de embriaguez, como fala pastosa, olhos avermelhados e forte odor etílico (fls. 231). Em juízo, a testemunha comum Alex Ricardo Bertini, policial militar, disse que ao tentar abordar o condutor da moto, eles empreenderam fuga e desobedeceram a ordem de parada. Durante a abordagem, os dois indivíduos estavam agressivos. O condutor Matheus não tinha CNH. A moto não era dele. Ao falar que a moto iria para o pátio, ele alterou-se ainda mais, apresentou-se resistência, golpeou o policial Leandro no braço com capacete. O outro indivíduo fugiu, assim como Matheus. Conseguiram abordar os réus. O réu estava muito alterado, olhos vermelhos, andar cambaleante e fala desconexa, o que aparentava estar embriagado. Na fase policial, o réu Mateus Nunes

disse que durante a madrugada do dia 27/12/2019, por volta das 03:00 horas, estava com uma motocicleta Yamaha Fazer, de cor preta, placa que desconhece, de um conhecido seu de nome Anderson, tendo dado carona para um conhecido, não sabendo seu nome, o pegando na "zona", pretendendo deixá-lo na Praça Setorial, sendo abordado por uma viatura policial, não sabendo o endereço exato. Havia feito uso de álcool e drogas. Não possui CNH. Foram abordados e revistados e nada de ilícito foi localizado. Os policiais disseram que iriam recolher a motocicleta no pátio,

chamando um guincho, não sabendo se fizeram alguma autuação. O tempo todo ficou de cabeça baixa e não ofendeu os policiais. Resolveu sair correndo porque os policiais lhe agrediram com cassetete, motivando sua fuga, deixando o seu colega para trás. Nesse instante percebeu que um dos policiais chegou a cair. Fugiu para a praça e ficou deitado o dia todo no interior de seu carro, sendo um GM/Monza, cor prata, que estava estacionado, onde acabou sendo abordado durante a tarde por uma viatura do BAEP. Foi abordado quando estava ao lado de seu carro, tentando arrumá-lo, pois estava todo "zoado", sendo danificada toda a fiação interna. Salientou que foi a segunda abordagem durante a tarde, sendo a primeira também por uma viatura do BAEP, mas não foi conduzido. Negou que queria se evadir da abordagem ou partir para cima de algum policial. Informou ter sofrido agressões físicas pelos policiais do BAEP nas duas abordagens, tendo passado por atendimento médico na UPA Tangará quando de sua apresentação nesta central. Foi restituído pelos policiais seu aparelho Samsung, ficando ciente da remessa do expediente ao distrito policial para apuração (fls. 167/168). Em juízo, o réu Mateus Nunes disse que os policiais estão mentindo, que não agrediu o policial que estava com arma em punho. Tinha bebido uma lata de cerveja. Saiu correndo porque não ia ficar apanhando dos policiais. Nem sabe o que aconteceu. Estava dirigindo a moto e não tinha habilitação. Já foi condenado anteriormente. Demonstrado, pois, que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Os testemunhos confirmaram que o réu estava visivelmente embriagado, porque apresentava sinais clínicos aparentes. Ademais, o réu admitiu que bebeu uma lata de cerveja. Anoto que com a alteração introduzida pela Lei 12.760/12, não se exige como prova da materialidade com exame de dosagem alcoólica ou exame de etilômetro. Tais exames, atualmente, são apenas outros elementos de provas, já que o dispositivo foi alterado para permitir que o delito seja comprovado por qualquer meio de prova em direito admitido, como prova testemunhal, exame clínico, perícia, vídeo e outros. No caso, os depoimentos das testemunhas deixam evidenciada a presença dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal em questão. Não há por que duvidar da veracidade do depoimento dos policiais que realizavam seu trabalho. Cumpre asseverar que, quando os policiais chegaram ao local, o réu estava detido por pessoas que estavam na rua. Vale destacar que com a alteração da já mencionada Lei 12.760/12, pouco importa o volume de álcool que havia concentrado no sangue do agente. Basta que esteja conduzindo o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância análoga. O réu não era habilitado, fato também demonstrado e admitido por ele. Não há que se falar em ausência de perigo. O réu trazia um passageiro na moto e trafegou em alta velocidade e na contramão. O réu desobedeceu a ordem de parada dos policiais e empreendeu fuga. Os testemunhos também confirmaram este fato. Além disso, Mateus não aceitou a remoção da motocicleta ao pátio e resistiu à execução do ato legal, mediante violência, quando desferiu um golpe com capacete contra o braço do policial militar Leandro, ferindo levemente o agente de segurança pública, integrante de órgão elencado no art. 144, inciso V, da Constituição Federal, e os dois entraram em luta corporal. Leandro, no mesmo dia dos fatos, submeteu-se a exame de corpo de delito (laudo de fls. 206/207). Os testemunhos e demais provas confirmaram os fatos narrados na denúncia. O crime de resistência e o de lesão corporal podem coexistir, por expressa previsão legal (artigo 329, §2º do CP). Assim, de rigor a procedência da ação e consequente condenação do réu pela prática dos delitos acima referidos. Passo a dosar a pena: Do crime do Código de Trânsito Brasileiro. A pena-base tem por referência o preceito secundário do art. 306, do CTB, cuja previsão mínima é de 06 meses de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu possui inúmeros registros criminais (fls. 271/280), um antecedente pelo crime de furto qualificado (proc. nº 0030109-59.2016 - fls. 284) e uma condenação definitiva posterior pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 1500036-42.2020 - fls. 283), assim, estabeleço a pena-base acima do mínimo legal, 07 meses de detenção e 11 dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação

para dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 meses. Tendo em vista que o réu é multirreincidente pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (proc. nº 0037898-80.2014 - fls. 281/282), e receptação (proc. nº 0006572-28.2015 - fls. 281), elevo sua pena em 1/3, atingindo-se, 09 meses e 10 dias de detenção e 14 dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 meses. Presente ainda a agravante do no art. 298, inciso III do CTB, assim, elevo a pena em 1/6, atingindo-se 10 meses e 26 dias de detenção e 16 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal, e 10 meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor. Dos crimes previstos no Código Penal. A pena-base tem por referência o preceito secundário do art. 129, caput, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 03 meses de detenção, do art. 329, caput, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 02 meses de detenção e do art. 330, Código Penal, cuja previsão mínima é de 15 dias de detenção e multa. A culpabilidade é a própria dos crimes. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu possui inúmeros registros criminais (fls. 271/280), um antecedente pelo crime de furto qualificado (proc. nº 0030109-59.2016 - fls. 284) e uma condenação definitiva posterior pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 1500036-42.2020 - fls. 283), assim, estabeleço as penas-base acima do mínimo legal, 03 meses e 15 dias de detenção, pelo crime de lesão corporal, 02 meses e 10 dias de detenção, em relação ao crime de resistência e 17 dias de detenção e 11 dias-multas multa, em relação ao crime de desobediência. Tendo em vista que o réu é multirreincidente pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (proc. nº 0037898-80.2014 - fls. 281/282), e receptação (proc. nº 0006572-28.2015 - fls. 281), elevo as penas em 1/3, atingindo-se 04 meses e 20 dias de detenção, pelo crime de lesão corporal, 03 meses e 03 dias de detenção, em relação ao crime de resistência e 22 dias de detenção e 14 dias-multas, em relação ao crime de desobediência. Presente a causa de aumento prevista no §12, do art. 129, do Código Penal, elevo a pena deste crime em 1/3, atingindo-se 06 meses e 06 dias de detenção. Sem outras causas modificadoras da pena, fixo-a no patamar acima indicado. As penas deverão ser somadas (art. 69). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por se tratar de crime praticado com violência e também pelos péssimos antecedentes do réu e sua multirreincidentência. Também pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidentência, torna-se inviável a concessão do sursis. Fixo o regime semiaberto para o cumprimento das penas, com fulcro no art. 33, §2º, letra "c", do Código Penal. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu MATHEUS NUNES, por infração ao art. 306, c.c. art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 10 meses e 26 dias de detenção, em regime semiaberto, e 16 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito, consistentes na prestação pecuniária de 01 salário-mínimo a entidade de destinação social, a ser oportunamente indicada pelo Juízo da Execução, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 16 meses e absolvê-lo em relação ao art. 309 do CTB, por infração ao art. 129, § 12, do Código Penal, à pena de 06 meses e 06 dias de detenção, em regime semiaberto, por infração ao art. 329, caput, do Código Penal, à pena de 03 meses e 03 dias de detenção, em regime semiaberto e por infração ao art. 330 do Código Penal, à pena de 22 dias de detenção, em regime semiaberto e 14 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, todos c.c. art. 69 do CP. Tendo em vista que respondeu ao presente processo solto, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação a estes autos. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão, observando-se o regime fixado. Oficie-se ao Juízo da Vara das Execuções para fiscalização do cumprimento e a declaração da extinção da pena de suspensão do direito de dirigir. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Nesta oportunidade

o sentenciado renunciou ao recurso. Publicada em audiência, registre-se, saindo os

presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado.
Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE
TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM.
JUIZ.